

Số: /2026/QĐ-CTUBND

Cà Mau, ngày tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá rời, cập cảng và xuất, nhập bến; trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Căn cứ Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 301/2025/NĐ-CP và Nghị định số 61/2026/NĐ-CP;

Thực hiện Quyết định số 1186/QĐ-BNNMT ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Kế hoạch khắc phục các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 633/TTr-SNNMT ngày 04 tháng 6 năm 2026;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá rời, cập cảng và xuất, nhập bến; trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá rời, cập cảng và xuất, nhập bến; trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 6 năm 2026.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục KTVB và TCTHPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng NN-XD (Kha27);
- Lưu: VT, TH348/6.

CHỦ TỊCH

Lữ Quang Ngời

QUY CHẾ

Phối hợp theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá rời, cập cảng và xuất, nhập bến; trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-CTUBND)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp, cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá rời, cập cảng và xuất, nhập bến; đối soát dữ liệu; phát hiện, ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

- Đảm bảo kịp thời, đúng thẩm quyền, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật.
- Trao đổi thông tin, dữ liệu chính xác, thống nhất; các bên chủ động hỗ trợ và chịu trách nhiệm về nội dung cung cấp.
- Thực hiện xử lý vi phạm nghiêm minh, đúng luật, không bao che và xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Điều 4. Nội dung phối hợp

- Phối hợp theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá
 - Các đơn vị thực hiện phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi tàu cá dựa trên các nền tảng công nghệ như hệ thống giám sát tàu cá (VMS), truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT) và cơ sở dữ liệu nghề cá.
 - Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, cung cấp đầy đủ thông tin về Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và dữ liệu hành trình cho Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng cùng các lực lượng liên quan để khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá.
 - Duy trì công tác giám sát thường xuyên, liên tục để kịp thời đưa ra cảnh báo, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
- Phối hợp kiểm soát tàu cá rời, cập cảng và xuất, nhập bến
 - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Đồn, Trạm kiểm soát Biên phòng) kiểm tra, kiểm soát tàu cá trước khi cho phép xuất bến, đảm bảo tàu cá có đầy đủ giấy tờ

hợp lệ (có xác nhận của cảng cá trong sổ danh bạ thuyền viên nơi có Cảng cá chỉ định), thiết bị giám sát hành trình hoạt động bình thường và đáp ứng các điều kiện theo quy định; chia sẻ dữ liệu thông tin xuất, nhập bến từ phần mềm Quản lý, kiểm soát tàu cá đến phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT.

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường (Ban Quản lý các cảng cá, Văn phòng IUU) kiểm tra, xác nhận thông tin tàu cá khi cập, rời cảng; giám sát sản lượng bốc dỡ thủy sản; cấp biên bản cập, rời cảng; thực hiện đầy đủ việc nhập dữ liệu trên hệ thống eCDT.

c) Định kỳ hằng tuần hoặc đột xuất khi có yêu cầu, các bên đối chiếu dữ liệu xuất, nhập bến và cập, rời cảng để đảm bảo tính thống nhất, từ đó kịp thời xử lý các trường hợp không khai báo, khai báo sai lệch hoặc vi phạm.

3. Phối hợp đối soát, xác minh và xử lý chênh lệch dữ liệu

Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức đối soát dữ liệu tàu cá giữa hệ thống quản lý cảng cá và hệ thống kiểm soát xuất, nhập bến. Trường hợp phát hiện có sự chênh lệch về số liệu tàu cá rời, cập cảng và xuất, nhập bến, các bên phải phối hợp xác minh nguyên nhân cụ thể đối với từng trường hợp; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc đối soát phải được thực hiện thường xuyên, có biên bản ghi nhận kết quả và đề xuất biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, đảm bảo dữ liệu thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và báo cáo.

4. Phối hợp trao đổi, chia sẻ thông tin về tàu cá vi phạm

a) Các cơ quan, đơn vị trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến tàu cá vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm IUU, bao gồm các thông tin về tàu cá mất kết nối VMS, tàu cá vượt ranh giới trên biển, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, tàu cá vi phạm quy định về cập, rời cảng và các hành vi vi phạm khác. Thông tin phải được cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông qua các kênh chính thức như hệ thống dữ liệu điện tử, văn bản hành chính, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin khác. Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, các đơn vị phải khẩn trương trao đổi, phối hợp để xử lý kịp thời, không để kéo dài, gây ảnh hưởng đến công tác chống khai thác IUU của tỉnh.

b) Thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp hoặc hình thức trao đổi thông tin phù hợp giữa các lực lượng Ủy ban nhân dân cấp xã, Đoàn Biên phòng, Trạm Kiểm ngư, Văn phòng IUU tại cảng cá để trao đổi, tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời các trường hợp tàu cá mất kết nối VMS hoặc vi phạm ranh giới trên biển, kịp thời phối hợp cùng gia đình chủ tàu vận động, cảnh báo ngay khi có tín hiệu vi phạm.

5. Phối hợp xử lý vi phạm và lập hồ sơ

Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, lập biên bản, xác minh và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến tàu cá. Trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan, đơn vị thì cơ quan đó chủ trì xử lý; các cơ quan khác phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan. Đối với các trường hợp không đủ căn cứ xử phạt, việc kết thúc xử lý phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh rõ ràng, tránh tình trạng xử lý hình thức hoặc bỏ sót vi

phạm. Việc xử lý vi phạm phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, kịp thời, nghiêm minh, góp phần nâng cao hiệu quả răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này trên phạm vi toàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

2. Tổ chức quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu tàu cá, bao gồm dữ liệu về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản, dữ liệu VMS và hệ thống eCDT; đảm bảo dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

3. Chỉ đạo Văn phòng IUU, Chi cục Thủy sản, Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư, Ban Quản lý các cảng cá theo chức năng, nhiệm vụ quy định của từng đơn vị thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng; giám sát việc cập, rời cảng, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; phát hiện và kịp thời thông tin cho các cơ quan liên quan về các trường hợp tàu cá vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm IUU.

4. Chủ trì tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quy chế; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan cấp trên theo quy định; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý tàu cá và chống khai thác IUU.

5. Chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư (các Trạm Kiểm ngư) tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc theo dõi, quản lý các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; kịp thời tiếp nhận, xác minh và tổ chức xử lý thông tin do địa phương cung cấp; trường hợp chậm xử lý hoặc xử lý không đúng quy định thì xem xét trách nhiệm theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

1. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất, nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng; chỉ cho phép tàu cá rời bến khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan trong việc đối soát dữ liệu tàu cá xuất, nhập bến với dữ liệu tàu cá cập, rời cảng; kịp thời phát hiện, thông báo và xử lý các trường hợp chênh lệch, không khai báo hoặc khai báo không trung thực.

3. Cung cấp thông tin kịp thời về các trường hợp tàu cá vi phạm khi có yêu cầu, đặc biệt là tàu cá nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý theo quy định. Tham gia lập hồ sơ, xác minh và xử lý vi phạm; trường hợp phát hiện hành vi vi phạm vượt thẩm quyền phải kịp thời chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng xác nhận cho tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tham gia khai thác hoặc không kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin theo quy định.

5. Chỉ đạo các Đoàn Biên phòng tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc theo dõi, quản lý các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; kịp thời tiếp nhận, xác minh và tổ chức xử lý thông tin do địa phương cung cấp. Đối với các trường hợp tàu cá cố tình vi phạm, đặc biệt là các trường hợp đã được Ủy ban nhân dân cấp xã thông tin, cảnh báo nhưng vẫn tái phạm, cần có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì hoặc phối hợp điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc xác minh nhân thân, hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hỗ trợ các cơ quan chức năng trong xác minh thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Ủy ban nhân dân cấp xã có tàu cá có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này tại địa phương; chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý tàu cá trên địa bàn; nắm thông tin tàu cá, chủ tàu và báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với tàu cá thuộc diện không đủ điều kiện hoạt động nhưng không còn tại nơi neo đậu, nơi quản lý hoặc có dấu hiệu tham gia hoạt động khai thác trái quy định.

2. Tổ chức rà soát, lập danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động; phân công cán bộ theo dõi, quản lý cụ thể từng tàu cá; đồng thời tổ chức giám sát tại cộng đồng, kịp thời báo cáo các đơn vị có liên quan nếu phát hiện tàu cá không đủ điều kiện hoạt động không còn tại vị trí theo dõi, giám sát.

3. Phối hợp cung cấp thông tin về tàu cá, chủ tàu cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu; tham gia xác minh, xử lý các trường hợp vi phạm; tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản.

4. Chịu trách nhiệm khi không thực hiện đầy đủ công tác quản lý tại địa bàn, không kịp thời phát hiện, báo cáo và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và theo dõi việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện phối hợp, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm nội dung Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu, đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.